

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 311/2542 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย สเตฟาโนหรือตาเตโอ เวนตูรีโน
หรือสเตฟาโนหรือเวนตริโน

จำเลย

หรือ เจน ตรีโน

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 4, มาตรา 15, มาตรา 66, มาตรา 67

ข้อเท็จจริงซึ่งฟังเป็นยุติในศาลอุทธรณ์ได้ความว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พร้อมยาเสพติดให้โทษของกลางและยาเสพติดให้โทษชนิด 3,4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจยึดได้ในคดีนี้มีจำนวน 6 เม็ด โดยจำเลยจำหน่ายให้แก่สายลับจำนวน 3 เม็ด ส่วนอีก 3 เม็ด ตรวจค้นพบซ่อนอยู่ในช่องเสียบแผ่นซี ดี จึงเห็นได้ชัดว่า ลักษณะของการกระทำของจำเลยแตกต่างกัน ต่างขั้นตอนกัน สามารถแยกการกระทำแต่ละอย่างต่างหากกันได้ ทั้งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ก็มีได้นิยามความหมายของคำว่า จำหน่าย ให้มีความหมายรวมถึง การมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วย แสดงว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ มุ่งประสงค์จะลงโทษการมี ยาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและการจำหน่าย ยาเสพติดให้โทษทั้งสองกรณี ดังนั้น เมื่อจำเลยมียาเสพติดให้โทษ ชนิด

3,4 เมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีนอีกกระทงหนึ่งการกระทำของจำเลยจึงมิได้
เป็นความผิดกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมี 3, 4-เมทิลลีนได ออกซี เมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 6 แคปซูล น้ำหนักรวม 1.32 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และจำเลยจำหน่าย 3, 4-เมทิลลีนได ออกซี เมทแอมเฟตามีน จำนวน 3 แคปซูล น้ำหนัก 0.66 กรัม ให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อไปในราคา 2,000 บาท เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท 2 ฉบับ ที่จำเลยได้จากการจำหน่าย และ 3, 4 เมทิลลีนได ออกซี เมทแอมเฟตามีน ที่เหลือจากการจำหน่าย 3 แคปซูล และที่ได้จำหน่ายไป 3 แคปซูล เป็นของกลาง จำเลยนี้เป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 389/2540 ของศาลชั้นต้น ฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ตรี 3, 4-เมทิลลีนได ออกซี เมทแอมเฟตามีน ของกลาง คืบธนบัตร 2,000 ที่ใช้ล่อซื้อแก่เจ้าของและนับโทษจำเลยต่อจากโทษของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 389/2540 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง ฐานมี 3, 4-เมทิลลีน
ได ออกซี เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 5 ปี ฐานจำหน่าย 3,
4-เมทิลลีนได ออกซี เมทแอมเฟตามีน จำคุก 5 ปี การกระทำของจำเลยเป็นความ

ผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ให้นำโทษจำเลยในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 389/2540 ของศาลชั้นต้น ธิบ 3, 4-เมทิลลีนได ออกซี เมทแอมเฟตามีนของกลาง และคิ่นธนบัตร จำนวน 2,000 บาท ที่ใช้ล่อซื้อแก่เจ้าของส่วนที่โจทก์ขอให้ลงโทษ ตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ด้วยนั้น เมื่อพิจารณาลงโทษจำเลยตามมาตรา 66 แล้ว จึงไม่ปรับบทลงโทษตามมาตรา 67 ซึ่งเป็นบททั่วไปอีก คำขอส่วนนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเฉพาะข้อกฎหมายว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมหรือไม่ ซึ่งในการวินิจฉัยข้อกฎหมายจะต้องถือข้อเท็จจริงซึ่งฟังเป็นยุติในศาลอุทธรณ์ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พร้อมยาเสพติดให้โทษของกลางและยาเสพติดให้โทษชนิด 3, 4-เมทิลลีนได ออกซี เมทแอมเฟตามีน ของกลางที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจยึดได้ในคดีนี้มีจำนวน 6 เม็ด โดยจำเลยจำหน่ายให้แก่สายลับจำนวน 3 เม็ด ส่วนอีก 3 เม็ด ร้อยตำรวจเอกอนุภาพ ศิริรินทร์วัชร์ และสิบตำรวจโทมานะ วัชรเสวี เบิกความตรงกันว่าตรวจค้นพบซ่อนอยู่ในช่องเสียบแผ่นซี ดี จะเห็นได้ชัดว่าลักษณะของการกระทำแตกต่างกัน ต่างขั้นตอนกันสามารถแยกการกระทำแต่ละอย่างต่างหากกันได้ ทั้งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.

2522 มาตรา 4 ก็ได้ให้นิยามความหมาย ของคำว่า จำหน่าย ให้มีความหมายรวมถึง การมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วย ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวัตถุที่ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4 แสดงว่าพระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 มุ่งประสงค์จะลงโทษการมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายและการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษทั้งสองกรณี ดังนั้น เมื่อจำเลยมียาเสพติด ให้โทษชนิด 3, 4-เมทิลลีนได ออกซี เมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย กระทั่งหนึ่งแล้วครั้งนั้นจำเลยจำหน่ายยาเสพติดให้โทษดังกล่าว 3 เม็ด ให้แก่สายลับผู้ ล่อซื้อ จำเลยก็มีความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษชนิด 3, 4-เมทิลลีนได ออกซี เมทแอมเฟตามีน อีกกระบวนหนึ่ง การกระทำของจำเลยจึงมิได้เป็นความผิดกรรม เดียว ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมลักษณ์ จัดกระบวนพล-ผล อนุวัตรนิติการ-ไพศาล เจริญวุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ